

EZREEN EDZWAN B. JAMALUDIN
lwn
NORFIDZA BT. MOHD. AMIN NORDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mukhyuddin b. Ibrahim (Pengerusi), Y.A. Saarani b. Ismail (Panel), Y.A Dato' Dr. Mohd. Na'im b. Mokhtar (Panel), Pada 17hb. Oktober 2018 / 8hb. Safar 1440H]

Kes No. 10000-003-0090-2018

Peguam Syarie Pemohon : Muhammad Hafiz b. Ab. Rashid dari Tetuan Hafiz Nuaim & Partners.

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN.

[1] Kes ini difailkan oleh Pemohon pada 10/7/2018. Pemohon memohon agar perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 12/6/2018 melalui kes no. 10100-038-0006-2018 disemak semula oleh Mahkamah ini.

[2] Kes di Mahkamah Tinggi Syariah tersebut adalah mengenai permohonan interim hak jagaan anak secara *inter-parte* yang telah difailkan oleh Responden. Permohonan tersebut telah diluluskan dan Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan seperti berikut;-

- a. Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara anak yang bernama Khalif Ezqarl b. Ezreen Edzwan diserahkan kepada Pemohon (Responden dalam kes ini).

- b. Responden (Pemohon dalam kes ini) diberi hak melawat tanpa bermalam pada hari-hari minggu dengan memaklumkan awal sekurang-kurangnya 2 hari kepada Pemohon.
- c. Mahkamah memerintahkan bahawa tempat melawat adalah ditinggal anak tersebut atau di tempat lain sekiranya terdapat persetujuan.
- d. Mahkamah memerintahkan bahawa tiada cperuntukan khusus bagi Hari Raya Aidilfitri 2018.

[3] Alasan Pemohon bagi permohonan semakan ini adalah kerana YA Hakim Bicara telah gagal memberikan alasan penghakimannya semasa prosiding keputusan pada 12/6/2018. YA Hakim Bicara juga telah khilaf apabila tidak memberikan hak bermalam kepada Pemohon terhadap anak tersebut dan juga telah gagal mengambilkira keterangan saksi-saksi Pemohon di dalam perbicaraan kes tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Kami telah memanggil dan menyemak rekod/fail kes Permohonan No. 10100-038-0006-2018, iaitu kes Permohonan Mendapatkan Perintah Interim Hak Jagaan yang difailkan oleh Responden terhadap Pemohon.

[9] Hasil dari penelitian kami kepada rekod fail kes tersebut, Kami berpendapat bahawa tiada kecacatan prosiding yang dilakukan oleh YA Hakim Bicara semasa perbicaraan dijalankan kerana setiap pihak telah diberikan hak untuk mengemukakan keterangan mereka dalam bentuk affidavit. Pihak-pihak juga telah

diarahkan untuk memfailkan affidavit beserta hujahan masing-masing selaras dengan kehendak peruntukkan seksyen 197(2) ETMMS 2003.

[10] Sesuatu permohonan perintah interim boleh diberikan sekiranya YA Hakim Bicara berpuashati bahawa perintah sedemikian wajar diberikan dengan merujuk kepada kertas-kertas kausa dan hujah yang difailkan oleh pihak-pihak. Segala fakta dan isu yang lebih menyeluruh hendaklah diputuskan di dalam perbicaraan kes induk di mana kedua-dua pihak boleh mengemukakan keterangan masing-masing untuk membuktikan kes mereka.

[11] Pertimbangan YA Hakim Bicara dalam memutuskan penjaga sementara kepada anak tersebut juga tidak bertentangan dengan peruntukkan seksyen 201 ETMMS 2003 dan sesuai dengan apa yang telah diperuntukkan dengan seksyen 81, 82 dan 87 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[12] Pada hemat kami, YA Hakim Bicara telah mengambil kira semua keadaan dan fakta berkaitan kes ini bagi mengelakkan sebarang ketidakadilan terhadap kedua-dua pihak dalam memutuskan kes ini tanpa mengenyampingkan kemaslahatan dan kebajikan anak tersebut.

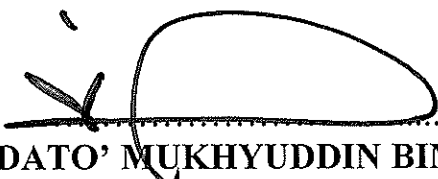
[13] Kami berpuashati bahawa tidak berlaku salah aturan mengikut Hukum Syarak dan Undang-undang yang menjejaskan keadilan dalam Perintah Interim Hak Jagaan bertarikh 12/6/2018. Oleh kerana itu, kami tidak akan campurtangan dalam perintah tersebut. Walaupun demikian, kami dengan ini mengarahkan agar perbicaraan kes Induk Hak Jagaan Anak yang difailkan oleh Responden diselesaikan dengan segera.

KEPUTUSAN

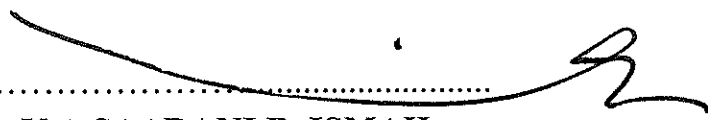
SETELAH membaca dan meneliti permohonan Pemohon, kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Pemohon ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. YAA DATO' MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. Y.A SAARANI B. ISMAIL
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. Y.A DATO' DR. MOHD. NA'IM B. MOKHTAR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor